

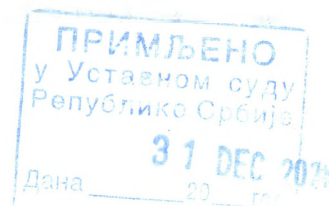
УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Подносилац:

Lagovskii, Dmitrii Vladimirovich,

Улофа Палмеа 7, стан 9,

11000 Београд



ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ АКТА

На основу члана 56 став 2 Закона о Уставном суду, подносилац подноси

Захтев за одлагање извршења појединачног акта решења Апелационог суда у Београду,
посебно одељење, Кж-ПО1-Кре 37/25 од 14.11.2025

I.

Подносилац је дана 31. децембра 2025. године поднео Уставном суду уставну жалбу против решења Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, Кж-По1-Кре 37/25 од 14.11.2025. године, којим је потврђено решење Вишег суда у Београду о испуњености услова за његово изручење Руској Федерацији .

Извршењем наведеног решења подносилац би био изручен држави молићи, чиме би последице по његова уставом зајемчена права постале коначне и непоправљиве.

II.

Уставна жалба је изјављена због повреде више уставом зајемчених права, укључујући право на живот (члан 24 Устава), забрану мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (члан 25 Устава), право на правично суђење (члан 32 Устава) и право на породични живот (члан 65 Устава).

Суштина навода уставне жалбе јесте да су редовни судови пропустили да изврше уставно обавезну, независну и ригорозну процену стварних и индивидуализованих ризика којима би подносилац био изложен у случају изручења, као и да су прихватили захтев за изручење без икаквих доказа који би поткрепили постојање основане сумње те нису образложили своја решења на уставноправно прихватљив начин.

III.

Одлагање извршења је у конкретном случају неопходно, јер би извршењем оспореног решења наступиле последице које се, чак и у случају усвајања уставне жалбе, више не би могле отклонити. Једном изручен, подносилац би био трајно лишен заштите коју му Устав

Републике Србије гарантује, а Уставни суд би био доведен у ситуацију да одлучује о жалби чије би дејство било искључиво декларативно.

Супротно томе, одлагањем извршења не би настала никаква штета по јавни интерес, нити би се довела у питање сврха екстрадиционог поступка, док би се очувала делотворност уставносудске заштите.

IV.

Одлагање извршења оправдано у ситуацијама у којима постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца уставне жалбе, нарочито када се ради о мерама које могу довести до неповратног задирања у основна људска права.

Имајући у виду природу оспореног акта, тежину последица које би његовим извршењем наступиле, као и чињеницу да је уставна жалба очигледно озбиљна и аргументована, испуњени су сви законски услови за примену члана 56 став 2 Закона о Уставном суду.

V

Сагласно наведеном, подносилац предлаже да Уставни суд донесе

РЕШЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ, односно ОДЛАЖЕ СЕ извршење решења Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, Кж-По1-Кре 37/25 од 14.11.2025. године, до доношења коначне одлуке Уставног суда по уставној жалби подносиоца.

У Београду,

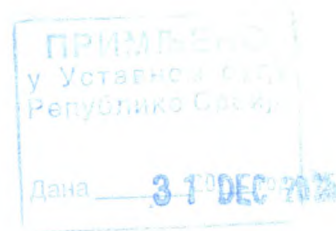
дана 31. децембра 2025. године

Подносилац



Lagovskii, Dmitrii Vladimirovich

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
УСТАВНА ЖАЛБА



11000 БЕОГРАД
Булевар краља Александра 15

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

(видети део I Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

A) ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Име и презиме: *Lagovskii, Dmitrii Vladimirovich*

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ): *Ев. број странца 0703976660076*

Пребивалиште или боравиште: *Улофа Палмеа 7, стан 9, 11000 Београд*

Број телефона: **+381652304825**

E-mail: *1448884@gmail.com*

Д) НЕОПХОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

- контакт подаци лица задуженог за заштиту података о личности (*e-mail* и број телефона) објављени су на званичној интернет презентацији Уставног суда и у Информатору о основним подацима о раду Уставног суда који је објављен на званичној интернет презентацији Уставног суда (<http://www.ustavni.sud.rs/>);
- сврха намеравање обраде података одређена је чланом 45. став 1. тачка 6) у вези са чланом 89. став 2. Закона о Уставном суду и чланом 94. Пословника о раду Уставног суда;
- правни основ обраде података је члан 85. став 1. Закона о Уставном суду и члан 94. Пословника о раду Уставног суда;
- предмети Уставног суда се архивирају и чувају трајно;
- лице на које се подаци односе има право на заштиту података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности;
- уколико подносилац уставне жалбе у току поступка повуче сагласност за објављивање података, извршиће се скраћивање имена и назива сагласно члану 94. Пословника о раду Уставног суда;
- руковалац је Уставни суд;
- лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику, сагласно члану 82. Закона о заштити података о личности.

Да ли сте сагласни да подаци о личности подносиоца уставне жалбе буду доступни јавности?

ДА, осим адресе, броја телефона и e-mail-a

II ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНАЧНОМ АКТУ ИЛИ РАДЊИ КОЈА СЕ ОСПОРАВА

(видети део II Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

А) ПОЈЕДИНАЧНИ АКТ КОЈИ СЕ ОСПОРАВА

Назив органа који је донео акт: *Виши суд у Београду, Апелациони суд у Београду*

Врста, број и датум акта:

1. Решење Кре. По1 бр. 10/25 Кв. По1 бр. 33/25 од 4. јула 2025. године
2. Решење Апелационог суда у Београду Бр. Кж-По1-Кре 37/25 од 14. новембра 2025. године

Датум пријема акта: *3. децембар 2025. године*

Да ли су исцрпљена правна средства или нису предвиђена друга правна средства за заштиту права и слободе зајемчене Уставом за које се тврди да је повређено или ускраћено:

Да (редовна правна средства)

Да ли је изјављено још неко правно средство и да ли је поступак по њему окончан:

Поступак у вези са привременим мерама (Правило 39) пред ЕСЉП је окончан одбијањем 05.12.2025. године.

30. децембра 2025. године поднет је захтев за заштиту законитости Врховном суду

III ПОДАЦИ О УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОМ ПРАВУ И СЛОБОДИ ЗА КОЈЕ СЕ ТВРДИ ДА ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ИЛИ УСКРАЋЕНО

(видети део III Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

А) право и слобода зајемчена Уставом за коју се тврди да је повређена или ускраћена:

1. *Право на правично суђење и правну сигурност у кривичном праву*
2. *Неповредивост физичког и психичког интегритета*
3. *Право на живот*
4. *Право на породични живот*

Б) одредба Устава којом се то право и слобода јемчи:

Чланови 24, 25, 32, 34 и 65 Устава. Чланови 2, 3, 6 и 8 ЕКЉП

IV РАЗЛОЗИ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ И НАВОДИ У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ ПОВРЕДА ИЛИ УСКРАЋИВАЊЕ УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОГ ПРАВА И СЛОБОДЕ

(видети део IV Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

Повреда уставних права и слобода се састоји у одлукама о изручењу подносиоца жалбе Руској Федерацији, које је донето супротно уставним и конвенцијским гаранцијама правичног суђења те крши забрану мучења и нечовечног и понижавајућег поступања или кажњавања, право на живот и право на породични живот. Детаљно образложење у прилогу.

V ОПРЕДЕЉЕН ЗАХТЕВ О КОМЕ УСТАВНИ СУД ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ

(видети део V Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

Из разлога у приложеном образложењу, подносилац уставне жалбе предлаже да Уставни суд, у складу са чланом 89 ЗУС уставну жалбу УСВОЈИ, те да:

1. УТВРДИ да су оспореним појединачним актима (1) решењем Вишег суда у Београду Кре. По1 бр. 10/25 Кв. По1 бр. 33/25 од 4. јула 2025. године и (2) решењем Апелационог суда у Београду Бр. Кж-По1-Кре 37/25 од 14. новембра 2025. године повређена права подносиоца уставне жалбе, и то право на правично суђење и правну сигурност у казненом праву из члана 32 и 34 Устава и члана 6 ЕКЉП, право на живот из члана 24 Устава и члана 2 ЕКЉП, неповредивост физичког и психичког интегритета из члана 25 Устава и члана 3 ЕКЉП и право на породични живот из члана 65 став 1 Устава и члана 8 ЕКЉП
2. ПОНИШТИ појединачне акте (1) решењем Вишег суда у Београду Кре. По1 бр. 10/25 Кв. По1 бр. 33/25 од 4. јула 2025. године и (2) решењем Апелационог суда у Београду Бр. Кж-По1-Кре 37/25 од 14. новембра 2025. године.
3. Обавезе Апелациони суд у Београду да на име накнаде материјалне штете подносиоцу уставне жалбе уплати износ од 739,695,00 динара;
4. Обавезе Апелациони суд у Београду да на име накнаде нематеријалне штете подносиоцу уставне жалбе уплати износ од 2000 евра у динарској противвредности на дан исплате.

Својеручни потпис подносиоца уставне жалбе

:



ПРИЛОЗИ УЗ УСТАВНУ ЖАЛБУ

(видети део VI Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

1. Решење Вишег суда у Београду Кре. По1 бр. 10/25 Кв. По1 бр. 33/25 од 4. јула 2025. године
2. Решење Апелационог суда у Београду Бр. Кж-По1-Кре 37/25 од 14. новембра 2025. године са доставницом од 03. децембра 2025. године
3. Решење бр. 10АП-16791/2024 Десетог арбитражног (привредног) суда у Москви уз оверени превод на српски језик
4. Члан 90 Законика о кривичном поступку Руске Федерације уз оверени превод на српски језик
5. **СМС поруке од Људмиле Павловне Лаговскаје, мајке подносиоца жалбе, свом сину, 11. јул 2025. године и 1. новембар 2025. године**
6. Решење Апелационог суда у Београду Кж-Кре 35/24 од 27. августа 2024. године
7. Решење Апелационог суда у Београду Кж-Кре 25/24 од 27. јуна 2024. године
8. Решење Апелационог суда у Београду Кж-ПО1-Кре 49/25 од 28. новембра 2025. године
9. Радио Слободна Европа, „У Русији усвојен закон о повлачењу из конвенције за спречавање мучења, 18. септембар 2025. године
10. Уговор о раду између привредног друштва „Сага Транс“ д.о.о. и подносиоца жалбе од 8 маја 2025 године

УСТАВНА ЖАЛБА LAGOVSKII, DMITRII VLADIMIROVICH – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УВОД

Подносилац уставне жалбе је држављанин Руске Федерације који се у релевантном периоду законито налазио на територији Републике Србије по основу запослења. Против подносиоца је Руска Федерација поднела захтев за изручење ради кривичног гоњења, наводно због кривичног дела преваре из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације.

Кривично гоњење подносиоца заснива се искључиво на радњама које је он предузимао у оквиру обављања својих професионалних дужности као правник (адвокат), у вези са једним грађанскоправним, односно пословним односом између трећих лица. Наводи из замолнице односе се на правне радње и савете дате у контексту грађанскоправне трансакције, без икаквих јасних навода о присвајању имовине, личној користи подносиоца или употреби преваре у класичном кривичноправном смислу. Суштински, реч је о покушају да се спор који је по својој природи грађанскоправни ретроактивно криминализује.

Једини акт приложен уз замолницу био је оптужни акт страних органа, без иједног доказа који би поткрепио наводе из њега. Уз замолницу нису достављени, нити наведени, ни материјални докази, ни искази сведока, ни било каква документација која би могла указати на постојање основане сумње да је подносилац извршио кривично дело.

Доказ: Замолница Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630/24 од 22.01.2024 са прилозима (у списима предмета Кж-По1-Кре 37/25)

Упркос томе, редовни судови су прихватили замолницу и одобрили изручење, полазећи искључиво од формалне правне квалификације коју су дали органи државе-молиље, без критичке анализе чињеничне основе кривичног гоњења.

Виши суд у Београду је 04.07.2025 донео решење којим је утврдио да су испуњене законске претпоставке за изручење, а Апелациони суд у Београду је то решење 14.11.2025 потврдио као правноснажно. При томе, судови нису извршили стварну и делотворну контролу постојања „основане сумње“, нити су се суштински осврнули на кључне наводе одбране укључујући наводе о ризику од мучења, нечовечног поступања и принудне мобилизације.

Подносилац сматра да су наведеним одлукама повређена његова уставом зајемчена људска права, те подноси ову уставну жалбу.

II. ПОВРЕДА ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

(члан 32 и члан 34 Устава Републике Србије, у вези са чланом 6 Европске конвенције о људским правима)

1. Пропуст судова да утврде постојање довољних доказа за основану сумњу

Према члану 34 став 3 Устава Републике Србије, свако се сматра невиним док његова кривица не буде утврђена правноснажном судском одлуком. Ова уставна гаранција обавезује и судове у поступку изручења да не прихвате захтев за изручење уколико он није поткрепљен довољним доказима који достижу праг „основане сумње“. Наведено произлази не само из Устава, већ и из посебних одредаба Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, које су управо усмерене на спречавање произвољног изручења лица без довољне чињеничне основе.

Тако је чланом 15 наведеног закона изричито прописано да се уз замолницу, поред формалних података, мора доставити и навођење доказа о постојању основане сумње. Ова одредба јасно показује да законодавац није сматрао довољним пуко постојање оптужног акта или одлуке страног органа, већ је захтевао да захтев за изручење буде поткрепљен конкретним доказима који барем *prima facie* указују на кривичну одговорност лица чије се изручење тражи.

Овај захтев је додатно потврђен чланом 16 тачка 6 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, којим је прописано да су претпоставке за изручење, поред осталих, и то да има довољно доказа за основану сумњу да је лице чије се изручење тражи учинило кривично дело. Дакле, терет је на држави-молиљи да достави довољне доказе који достижу праг основане сумње.

При томе, суд је дужан да овај услов цени полазећи од члана 2 тачка 18 Законика о кривичном поступку, којим је основана сумња дефинисана као скуп чињеница које непосредно указују да је одређено лице учинилац кривичног дела. То подразумева обавезу суда да у образложењу своје одлуке наведе јасне и конкретне разлоге због којих сматра да су достављени докази таквог квалитета и садржаја да достижу наведени уставни и законски праг.

У конкретном случају, међутим, судови су се задовољили општим и нејасним констатацијама да основана сумња „произилази из списка предмета“ и из аката органа државе-молиље, без навођења иједне конкретне чињенице или доказа из тих списка и аката који би непосредно указивали на то да је подносилац учинио кривично дело које му се ставља на терет. Такви акти страног тужилаштва или истражних органа државе-молиље, који садрже искључиво тврдње о наводно извршеном кривичном делу без неопходног навођења доказа, не могу сами по себи представљати доказ постојања основане сумње у смислу члана 16 тачка 6 Закона о међународној правној помоћи, јер би прихватање супротног значило напуштање стандарда претпоставке невиности утврђеног чланом 34 став 3 Устава Републике Србије.

Додатно, садржина таквих аката, у којима се лице чије се изручење тражи третира као да је већ извршило кривично дело, користећи категоричне формулације које подразумевају утврђену кривицу, у директној је супротности са претпоставком невиности из члана 3 Законика о кривичном поступку и члана 34 став 3 Устава. Прихватањем оваквих формулација без критичке анализе, редовни судови су фактички прејудиицирали кривицу подносиоца и тиме поступили противно правном поретку Републике Србије.

Посебно је значајно да у списима предмета, осим наведених аката органа државе-молиље, не постоји ниједан доказ који би поткрепио наводе оптужбе, док су сви други докази достављени од стране одбране и управо њима се оспорава постојање основане сумње. У таквој ситуацији, суд је био дужан да, у складу са својом процесном улогом и начелом делотворне судске контроле, **од државе-молиље затражи додатне информације и доказе**, уместо што је прихватио захтев за изручење на основу ничим непоткрепљених тврдњи.

Додатно, подносилац је указао да су исте чињенице и исте правне радње које му се стављају на терет већ биле предмет оцене надлежних привредних (тзв. „арбитражних“) судова у Руској Федерацији, који су правноснажним одлукама утврдили законитост спорне грађанскоправне трансакције и одсуство било каквих противправних радњи. У таквим околностима, кривично гоњење подносиоца за наводно кривично дело које се заснива на истим чињеницама и истим радњама није само непоткрепљено доказима, већ указује на **објективну немогућност постојања кривичног дела**, што додатно искључује постојање основане сумње у смислу члана 2 тачка 18 Законика о кривичном поступку Републике Србије и члана 16 тачка 6 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Доказ: Решење бр. 10АП-16791/2024 Десетог арбитражног (привредног) суда у Москви од 13. септембра 2024. године (**Прилог 3**)

Ово посебно у светлу изричите одредбе члана 90 Законика о кривичном поступку Руске Федерације, којом је прописано да се чињенице утврђене правноснажном судском одлуком донетом у грађанском, привредном или управном поступку **признају без додатне провере у кривичном поступку** и обавезују суд, **тужиоца и истражне органе**.

Доказ: члан 90 Законика о кривичном поступку Руске Федерације (**Прилог 4**)

Када су, дакле, надлежни привредни судови Руске Федерације већ правноснажно утврдили да спорна трансакција није незаконита, кривично гоњење засновано на истим чињеницама представља не само кршење начела правне сигурности и забране произвољности, већ и потпуно одсуство чињеничне основе за закључак о постојању било какве основане сумње.

Пропуст суда да утврди постојање довољних доказа за основану сумњу, као и да образложи на који начин су испуњене претпоставке из члана 16 тачка 6 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, довео је до тога да је подносилац изложен поступку

екстрадиције упркос одсуству минималних уставних гаранција, чиме је повређено његово право на правично суђење и претпоставка невиности.

2. Повреда права на правично суђење услед изостанка анализе двоструке инкриминације

И првостепени и другостепени суд су у побијаним одлукама поистоветили правну квалификацију кривичног дела из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације са кривичним делом „удруживање ради извршења кривичног дела“ из члана 346 став 3 у вези става 1 Кривичног законика Републике Србије и кривичним делом „злоупотреба положаја одговорног лица“ из члана 227 став 3 истог закона.

Као прво, остаје нејасно на основу чега су судови уопште закључили да се подносиоцу ставља на терет злоупотреба положаја одговорног лица, када одредба члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације, према свом тексту, инкриминише превару извршену од стране организоване групе, у посебно великом износу или са посебно тешким последицама, и не садржи елемент злоупотребе службеног или одговорног положаја као законско обележје кривичног дела.

Доказ: члан 159 Кривичног законика Руске Федерације у прилогу замолница Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630/24 од 22.01.2024 са прилозима (у списима предмета Кж-По1-Кре 37/25)

Као друго, подносилац је у својим жалбама Апелационом суду изричито указао да у релевантном периоду није имао нити је могао имати положај одговорног лица у смислу кривичног права, будући да је у спорним правним пословима поступао искључиво у својству адвоката, односно правног заступника трећих лица, без икаквих управљачких, одлучујућих или контролних овлашћења у правним лицима на која се наводи из замолнице односе. У таквим околностима, чак и апстрактно поистовећивање кривичног дела из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације са кривичним делом злоупотребе положаја одговорног лица по домаћем праву лишено је сваког чињеничног и правног основа, јер подносилац није био носилац положаја који би уопште могао бити предмет „злоупотребе“.

Међутим, уместо да разјасне ову очигледну разлику у законским обележјима и образложе на који начин би се наводно инкриминисане радње могле подвести под кривично дело „злоупотреба положаја одговорног лица“ по домаћем праву, судови су се задржали искључиво на формалном нивоу правне квалификације, без навођења које то **конкретне радње** описане у замолници за изручење одговарају обележјима наведених кривичних дела по праву Републике Србије, нити су образложили на који начин су ти елементи уопште испуњени.

Овакво поступање представља повреду уставних гаранција права на правично суђење и претпоставке невиности из чланова 32 и 34 став 3 Устава Републике Србије.

Поистовећивањем правних квалификација без анализе стварног садржаја наводно инкриминисаних радњи, судови су практично прихватили тврдње државе-молиље о кривици подносиоца као полазну и неупитну чињеницу, чиме су изостали са дужне позиције непристрасног и независног арбитра. Притом су поступили супротно члану 13 став 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, који управо служи заштити претпоставке невиности, јер захтева да суд утврди постојање двоструке инкриминације на основу конкретних радњи, а не на основу апстрактног поређења законских назива и одредаба.

Како ни првостепени ни другостепени суд нису навели које радње из замолнице одговарају домаћој кривичноправној квалификацији, њихов закључак о испуњености законских услова за изручење остао је декларативан, непроверљив и супротан уставним захтевима фер суђења.

3. Необразложено одбијање кључних навода одбране

Према пракси ЕСЉП и Уставног Суда, разлози наведени у образложењу одлуке сматраће се аргументованим и јасним уколико из њих недвосмислено произлази да судови нису пропустили да размотре суштински важне чињенице за решење спора, односно да у обзир узму правно релевантне околности које су од значаја за пресуђење, да нису произвољно одбили извођење доказа који би могли довести до другачије одлуке, односно занемарили одређене доказе, без навођења јасних разлога о њиховој нерелевантности за конкретан случај. У том смислу, образложење судске одлуке је изузетно важно јер недостатак релевантних и одлучујућих разлога за изнете закључке указује на повреду поменутог права. Из изнетог, по налажењу Уставног суда, произлази да тумачење чињеница и околности од стране редовних судова, на којима је заснован закључак који је од суштинске важности по права и обавезе подносиоца, не сме да буде такво да доводи у сумњу да је суд размотрио **све специфичне и битне околности конкретног случаја које је био дужан да испита** (становиште изнето у Одлуци Уставног суда Уж-8423/2015 од 12. октобра 2017. године и Уж-2203/2016 од 11 јула 2019).

У овом случају, другостепени суд је, супротно овим уставним захтевима који произлазе из права на правично суђење, конкретније, право на саслушање, једнакост оружја у поступку и образложену одлуку, кључне наводе одбране одбио **формално и без стварног разматрања**.

Тако је, поводом жалбених навода да документација достављена уз замолницу не садржи конкретне доказе који би поткрепили постојање основане сумње, Апелациони суд навео да суд „одлучује на основу замолнице и документације која је уз њу достављена“ и да „та документација указује на постојање основане сумње“.

Међутим, ова тврдња је **очигледно нетачна** и као таква лако проверљива простим увидом у саму замолницу која **не садржи ниједан доказ** у смислу чињеница или материјала који би непосредно указивали да је подносилац учинио кривично дело које му се ставља на терет. У њој се налазе искључиво декларативни наводи органа државе-молиље, засновани на опсежном цитирању законских одредаба, без иједног конкретног чињеничног прилога. Замолница не садржи доказе у виду исправа, исказа, вештачења или других материјала који би могли указивати на време, начин и радње извршења, нити на постојање умишљаја или личне користи, што јасно потврђује њену доказну празнину.

Стога закључак Апелационог суда да достављена документација „указује на постојање основане сумње“ не почива ни на каквој анализи стварне садржине замолнице, већ представља произвољну и неутемељену констатацију. Такав приступ није у складу са уставном обавезом суда да на јасан, **конкретан и проверљив начин образложи разлоге своје одлуке**. Право на правично суђење не подразумева пуко постојање образложења, већ захтева да суд одговори на суштинске наводе странака и да омогући проверу да ли су законски услови за одлучивање заиста испуњени. У конкретном случају, изостанак навођења било каквих конкретних доказа који би чинили „скуп чињеница“ у смислу појма „основане сумње“ своди образложење Апелационог суда на формално и некритичко прихватање тврдњи органа државе-молиље.

Посебно је проблематично што је другостепени суд жалбене наводе који се односе на постојање озбиљног ризика од мучења, нечовечног или понижавајућег поступања, као и на ризике повезане са чињеницом да се подносилац изручује држави која се налази у ратном стању, паушално одбацио као наводе који „нису од утицаја на доношење другачије одлуке“. Суд при томе није дао било какво образложење због чега сматра да су ти наводи ирелевантни, нити је испитао да ли би изручењем подносиоца постојао стварни и предвидив ризик од поступања супротног апсолутној забрани мучења и нечовечног поступања.

На тај начин, другостепени суд није само пропустио да самостално оцени предвидиве последице изручења, већ је у потпуности изостао од **ригорозне** процене ризика, коју захтева устаљена пракса Европског суда за људска права у примени члана 3 Европске конвенције. Према тој пракси, домаћи органи нису овлашћени да се задовоље формалним квалификацијама кривичног дела или апстрактним разлозима, већ су дужни да спроведу **независну, темељну и актуелну** (ex nunc) **анализу** свих релевантних околности и чињеница које указују на стварни ризик забрањеног поступања (*Khasanov and Rakhmanov против Русије*, бр. 28492/15 и 49975/15, ст. 93–112; *Soldatenko против Украјине*, бр. 2440/07, ст. 71–73; *Othman (Abu Qatada) против Сједињеног Краљевства*, бр. 8139/09, ст. 186–189). У конкретном случају, таква ригорозна провера уопште није спроведена, што само по себи

представља повреду процесног аспекта заштите из члана 3 Европске конвенције и члана 25 Устава Републике Србије.

Коначно, Апелациони суд је закључио да је првостепени суд „дао јасне и уверљиве разлоге“ за одлуку о изручењу, иако се ти разлози, у суштини, своде на формално прихватање навода из замолнице и изостанак самосталне судске оцене чињеница и доказа. Таквим поступањем другостепени суд није испунио своју уставну улогу контроле законитости и уставности првостепене одлуке, већ је механички потврдио њене недостатке. Кумулативно посматрано, овакво поступање довело је до повреде права подносиоца на образложену судску одлуку као саставног дела права на правично суђење, чиме су повређени члан 32 и члан 34 став 3 Устава Републике Србије.

4. Очигледно одбијање правде (*flagrant denial of justice*)

Подносилац је у жалби против првостепеног решења изричито указао да би његово изручење Руској Федерацији довело до реалног ризика од очигледног, односно вапијућег отказа правде (*flagrant denial of justice*), у смислу стандарда развијених у пракси Европског суда за људска права у примени члана 6 Европске конвенције о људским правима. У том контексту је наглашено да, према тим стандардима, држава-уговорница не сме дозволити изручење уколико постоји стварна опасност да ће лице у држави пријема бити изложено кривичном поступку који је толико неправичан да укида саму суштину права на правично суђење.

Према устаљеној пракси Европског суда за људска права, држава повређује члан 6 Конвенције ако изручи лице у државу у којој постоји реалан ризик да ће му бити суђено у поступку који представља очигледно одбијање правде, односно који је флагрантно супротан основним захтевима правичног суђења (*Soering њроѡив Ујегиненої Краљевсѡва*, бр. 14038/88, § 113; *Othman (Abu Qatada) њроѡив Ујегиненої Краљевсѡва*, бр. 8139/09, §§ 258–262). Овај стандард обавезује домаће судове да спроведу **суштинску и индивидуализовану процену** постојања таквог ризика, узимајући у обзир конкретне околности предмета, а не да се задовоље формалним позивањем на правну квалификацију или само постојање оптужног акта.

Међутим, Апелациони суд се на овај кључни жалбени аргумент уопште није осврнуо. У побијаном решењу изостаје **било какво** разматрање навода који се односе на ризик од очигледног отказа правде, а камоли суштинска и индивидуализована процена. Апелациони суд није анализирао ни околности под којима се води кривично гоњење подносиоца, ни садржину оптужног акта, ни ниво процесних гаранција у држави пријема, нити шири контекст у коме би се поступак водио, а који су били релевантни за оцену да ли би подносиоцу било обезбеђено стварно и ефективно право на правично суђење.

Штавише **члан 6 Европске конвенције** у другостепеном решењу **није ни поменут**, иако је овај аргумент представљао један од носећих основа жалби. Овакво потпуно прећуткивање одлучујућег правног питања представља самосталну повреду права на правично суђење, будући да суд није испунио своју уставну обавезу да се изјасни о наводима који се тичу саме суштине уставне заштите.

Стога, одобравање изручења без икакве процене ризика од очигледног отказа правде представља повреду члана 32 Устава Републике Србије у вези са чланом 6 Европске конвенције о људским правима, која у правном поретку Републике Србије има уставну снагу.

5. Повреда права на правично суђење услед неуједначене судске праксе и нарушавања правне сигурности

Одлука Апелационог суда у овом предмету представља одступање од сопствене раније судске праксе у упоредивим екстрадиционим предметима, у којима је исти суд у најмање три случаја заузео јасан став да изручење није дозвољено уколико замолница државе-молиће није поткрепљена бар минималним корпусом доказа који омогућавају закључак о постојању „основане сумње“. У тим предметима, Апелациони суд је изричито истакао да **пучо постојање оптужног акта или формалне одлуке страног органа не може заменити обавезу суда да провери да ли су достављени конкретни докази који непосредно указују на кривичну одговорност лица чије се изручење тражи.**

Докази:

Апелациони суд у Београду, Решење Кж-Кре 35/24 од 27.08.2024. године (**Прилог 7**)

Апелациони суд у Београду, Решење, Кж-Кре 25/24 од 27.06.2024. године (**Прилог 8**)

Апелациони суд у Београду, Решење, Кж-ПО1-Кре 49/25 од 28.11.2025. године (**Прилог 9**)

Насупрот томе, у предмету подносиоца, Апелациони суд је прихватио изручење иако замолница не садржи ниједан доказ у том смислу, чиме је без икаквог образложења напустио сопствене раније стандарде.

Овакво неуједначено поступање у суштински истоветним правним ситуацијама нарушава начело правне сигурности као саставни део права на правично суђење из члана 32 Устава Републике Србије. Иако судска пракса формално није извор права, уставни захтев правне извесности подразумева да судови исте правне норме тумаче и примењују на доследан и предвидив начин, или да, уколико од раније праксе одступају, такво одступање јасно и аргументовано образложе. У конкретном случају, Апелациони суд није понудио ниједан разлог због ког би стандард доказаности у екстрадиционом поступку био нижи него у

наведеним предметима (Кж-Кре 35/24; Кж-Кре 25/24), што његову одлуку чини произвољном.

У таквим околностима, интервенција Уставног суда је неопходна ради заштите уставног начела једнакости пред законом и обезбеђивања уједначене примене закона у екстрадиционим поступцима. У супротном, примена Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима остаје непредвидива и зависна од дискреционе процене у појединачним предметима, што подрива поверење у судску заштиту и лишава право на правично суђење његовог суштинског садржаја. Управо је улога Уставног суда да у оваквим ситуацијама постави јасне уставне границе судске праксе и спречи да изручење, као мера са најтежим последицама по права појединца, буде резултат неуједначене и произвољне примене права.

III. РИЗИК ОД МУЧЕЊА И ПОВРЕДА ПРАВА НА ЖИВОТ

(члан 24 и 25 Устава Републике Србије, члан 2 и 3 Европске конвенције о људским правима)

Члан 25 Устава Републике Србије апсолутно забрањује мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање, док члан 24 Устава гарантује право на живот и обавезује државу да га штити. Ове уставне гаранције имају апсолутни карактер у делу у којем забрањују излагање лица стварном и предвидивом ризику од мучења или губитка живота и не допуштају никакво одступање, условљавање или балансирање са другим јавним или приватним интересима. Исто начело произлази из члана 3 Европске конвенције о људским правима, као и из члана 2 Конвенције, који штити право на живот од реалних и предвидивих опасности.

Подносилац је у поступку пред првостепеним и другостепеним судом изнео опсежне, конкретне и чињенично поткрепљене наводе да би његовим изручењем Руској Федерацији био изложен реалном ризику од мучења и нечовечног поступања, како у притворским и затворским условима, тако и услед ризика од принудног укључивања у оружане снаге у контексту међународног оружаног сукоба, што може довести до губитка живота. Ови наводи су се односили како на забрањено поступање у смислу члана 25 Устава и члана 3 Европске конвенције, тако и на директну угроженост права на живот зајемченог чланом 24 Устава и чланом 2 Европске конвенције.

Наводи подносиоца нису били апстрактни нити општи, већ су били засновани на његовој личној ситуацији, пореклу, породичним везама, образовању и професионалним квалификацијама, као и на актуелном стању у држави-молиљи. У жалбама је посебно истакнуто да је држава молиља у међународном оружаном сукобу, да је напустила Савет Европе и престала да буде страна Европске конвенције о људским правима, услед чега лица

која се налазе под њеном јурисдикцијом више не уживају заштиту Европског суда за људска права. Указано је и на постојање **документоване и систематске праксе злостављања у притворима**, као и на неефикасност унутрашњих механизма правне заштите.

Подносилац је такође указао да је држављанин Руске Федерације украјинског порекла, рођен и одрастао у Украјини, са снажним личним и породичним везама са украјинским народом, те да би у случају изручења био изложен реалном ризику присиљавања на војну службу и слања у оружани сукоб у којем, из разлога савести и личног идентитета, не може да учествује. У том контексту је наглашено да подносилац поседује специфично техничко и војно образовање и квалификације које га чине посебно подложним притиску да ступи у оружане снаге, што додатно појачава ризик по његов физички и психички интегритет, као и по сам живот.

Подносилац је додатно указао на изузетно значајну чињеницу да су органи Руске Федерације **већ покушали да изврше притисак на њега преко чланова породице**. Наиме, како произлази из СМС порука које се прилажу уз уставну жалбу, припадници руске полиције су контактирали мајку подносиоца, испитивали се о његовом месту боравка и изричито јој саопштили **да подносилац има „алтернативу“ кривичном гоњењу — да ступи у оружане снаге и учествује у оружаним дејствима, након чега би кривични предмет „био затворен“**. Ова околност недвосмислено потврђује да ризик од присиљавања на војну службу путем отворене уцене није хипотетички нити будући, већ конкретан, персонализован и већ материјализован.

Доказ: СМС поруке од Људмиле Павловне Лаговскаје, мајке подносиоца жалбе, свом сину, 11. јул 2025. године и 1. новембар 2025. године (**Прилог 5**)

У жалбама је такође указано на међународне извештаје који потврђују да лица која одбијају учешће у оружаним дејствима или истичу приговоре савести у пракси бивају **изложени произвољном кривичном гоњењу, злостављању и мучењу**, као и да у Руској Федерацији не постоји делотворна процедура за остваривање права на алтернативну цивилну службу у условима принудног укључивања у војску која се посебно активно врши у руским притворима и затворима, где ће подносилац неминовно завршити након изручења. Ове околности директно доводе у питање обавезу државе да заштити право на живот и физички интегритет лица чије се изручење тражи.

Поред наведеног, након што су жалбе изјављене и након окончања другостепеног поступка, у Руској Федерацији је усвојен закон о **иступању из Европске Конвенције против мучења и других сурових, нечовечних или понижавајућих казни и поступака**. Ова чињеница је релевантна за оцену тренутног (ex nunc) ризика у поступку пред Уставним судом, јер додатно потврђује да у Руској Федерацији **више не постоји ни формални**

међународноправни оквир који би обезбеђивао минимум контроле и обавеза у области спречавања мучења. Истовремено, овај нормативни корак представља формализацију праксе која је, према бројним међународним извештајима и ранијој пракси, и пре тога била системска и широко распрострањена, али сада добија још израженији карактер државне политике.

Доказ: Радио Слободна Европа, „У Русији усвојен закон о повлачењу из конвенције за спречавање мучења, 18. септембар 2025. године (Прилог 6)

Упркос опсежним и индивидуализованим наводима, редовни судови су их одбацили као „ирелевантне“, без спровођења било какве стварне и индивидуализоване процене ризика по подносиоца упркос захтевима Европског суда у бројним пресудама о изручењу (*Khasanov and Rakhmanov* *протиив Русије*, бр. 28492/15 и 49975/15, ст. 93–112; *Soldatenko* *протиив Украјине*, бр. 2440/07, ст. 71–73; *Othman (Abu Qatada)* *протиив Уједињеної Краљевств*, бр. 8139/09, ст. 186–189). Судови нису испитали ни веродостојност навода, ни њихову релевантност у светлу апсолутне забране мучења и обавезе заштите права на живот, нити су анализирали конкретне околности које подносиоца издвајају од опште популације. Такав приступ своди уставну и конвенцијску заштиту на пуку формалност и лишава је сваког практичног дејства.

Оваквим поступањем судови су поступили супротно уставној обавези државе да не изручи лице уколико постоји реална и предвидива опасност да ће оно бити изложено мучењу, нечовечном поступању или губитку живота, без обзира на природу кривичног дела за које се изручење тражи. Изостанак било какве индивидуализоване и ригорозне процене ризика значи да судови нису применили чланове 24 и 25 Устава Републике Србије, нити чланове 2 и 3 Европске конвенције о људским правима, на начин који одговара њиховом апсолутном карактеру.

У коначном, одобравање изручења у околностима у којима су изнети озбиљни, конкретни и поткрепљени наводи о ризику од мучења и угрожавања живота, а ти наводи су игнорисани или формално одбачени, представља тешку и самосталну повреду права на живот и забране мучења зајемчених Уставом Републике Србије и Европском конвенцијом о људским правима. Такав исход није последица слободне судијске оцене, већ изостанка било какве стварне оцене, што поступак у целини чини уставно неприхватљивим.

IV. ПОВРЕДА ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ

(члан 65 став 1 Устава Републике Србије, у вези са чланом 8 Европске конвенције о људским правима)

Чланом 65 став 1 Устава Републике Србије утврђено је да родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, док члан 66 Устава посебно гарантује

заштиту деце и обавезу државе да њихова права стави у први план. Истовремено, члан 8 Европске конвенције о људским правима гарантује право на поштовање приватног и породичног живота. Ове одредбе, тумачене заједно, захтевају да у свим поступцима који могу имати озбиљне последице по породични живот, а нарочито по положај малолетне деце, најбољи интерес детета буде од примарног значаја.

Подносилац живи у Републици Србији заједно са својом супругом и двоје малолетних синова, узраста 13 и 15 година. Деца похађају образовне установе у Републици Србији, говоре српски језик и у потпуности су интегрисана у локалну друштвену и школску средину. Породица води заједнички, стабилан и континуиран породични живот, у оквиру кога подносилац активно учествује у васпитању, образовању и свакодневној бризи о деци. У овом предмету несумњиво постоји заштићени „породични живот“ у смислу Устава и Европске конвенције.

Изручење подносиоца Руској Федерацији представљало би озбиљно мешање у право на поштовање породичног живота, са посебно тешким и трајним последицама по малолетну децу. Лишавањем подносиоца слободе и његовим физичким удаљавањем, деца би била лишена свакодневног родитељског присуства, подршке и старања, што не може бити надокнађено повременим контактима или ретким посетама у условима притвора или издржавања казне.

Последице изручења по децу не би биле само емотивне, већ и структурне и дугорочне. Изручење би довело у питање континуитет њиховог образовања, стабилност животног окружења и психолошку сигурност, у осетљивом развојном периоду. Прекидање школовања, промена језика и образовног система, као и евентуално излагање животу у држави захваћеној оружаном сукобом, не могу се сматрати мерама које су у складу са најбољим интересом детета.

Поред тога, мешање у породични живот у овом предмету није пропорционално тежини кривичног дела које се подносиоцу ставља на терет. Подносилац се не терети за кривично дело насилне природе, нити за радње које би саме по себи представљале непосредну претњу јавном поретку или безбедности, већ за наводно кривично дело економског карактера, које је у потпуности засновано на поступању подносиоца у својству правника у оквиру једног грађанскоправног односа. Оптужбе нису поткрепљене доказима, а замолница за изручење садржи искључиво оптужни акт, без икакве чињеничне или доказне подлоге.

У таквим околностима, мера изручења, која би довела до фактичког разарања породичне заједнице и озбиљног угрожавања добробити малолетне деце, представљала би изузетно тежак и неповратан захват, несразмеран како природи и тежини оптужби, тако и степену

њихове утемељености. Када се има у виду да најбољи интерес детета мора имати првенство над осталим интересима, јасно је да би изручење подносиоца било у супротности са обавезама које држава има према деци у складу са Уставом Републике Србије и Европском конвенцијом о људским правима.

Сагледано у целини, изручење подносиоца у конкретном случају, а посебно узимајући у обзир озбиљни ризик принудног укључивања подносиоца у војни сукоб уз озбиљни ризик по живот, не би довело до пуне трансформације породичног живота, већ до његовог фактичког уништења, уз тешке и дуготрајне последице по малолетну децу. Такво мешање не може се сматрати неопходним у демократском друштву, нити оправданим у светлу начела пропорционалности и најбољег интереса детета, те представља повреду права на породични живот зајемченог члановима 65 и 66 Устава Републике Србије и чланом 8 Европске конвенције о људским правима.

V. МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

1) Материјална штета

Подносилац је услед оспореног решења Апелационог суда био принуђен да предузме хитне правне кораке ради спречавања непосредног изручења, укључујући и подношење захтева за азил у Републици Србији. Последица тог поступка, који је био директно изазван оспореним актом, јесте губитак права на рад у трајању од шест месеци, у складу са важећим прописима о азилу.

У релевантном периоду пре доношења оспорене одлуке, подносилац је био запослен као возач аутобуса у Београду и остваривао приход по основу рада, при чему је висина зараде зависила од броја одрађених сати.

Доказ: Уговор о раду између привредног друштва „Сага Транс“ д.о.о. и подносиоца жалбе од 8 маја 2025 године (**Прилог 9**)

На основу података о стварно оствареним примањима, његова просечна нето месечна зарада у последњих шест месеци пре доношења другостепене одлуке износила је 123.282 динара.

Како је управо због оспореног решења Апелационог суда подносилац изгубио могућност да ради у трајању од шест месеци, он је претрпео материјалну штету у висини изгубљене зараде за наведени период, у укупном износу од 739.692 динара. Између оспорене судске одлуке и настале штете постоји директна и непосредна узрочно-последична веза, будући да без доношења те одлуке подносилац не би био доведен у ситуацију да изгуби право на рад и извор егзистенције.

2) Нематеријална штета

Поред имовинске штете, подносилац је претрпео и значајну нематеријалну штету услед вишемесечног кривичноправног и екстрадиционог поступка, лишавања слободе, као и сталног и интензивног страха од изручења држави у којој му прети ризик од тешких повреда основних људских права. Продужена правна неизвесност, притисак поступка и реална опасност од губитка слободе, здравља и живота изазвали су код подносиоца озбиљан психички стрес, осећај беспомоћности и трајну анксиозност, што превазилази уобичајени степен непријатности који прати судске поступке. Ове последице су директно повезане са повредама уставно зајемчених права које су предмет ове уставне жалбе и оправдавају досуђивање правичне новчане накнаде за нематеријалну штету.

VI. ЗАХТЕВ

Из горенаведених разлога подносилац предлаже да Уставни суд, поступајући по овој уставној жалби, усвоји исту и одлучи у складу са опредељеним захтевима изнетим у формулару уставне жалбе, укључујући и одлуку о последицама утврђених повреда, као и о накнади имовинске и неимовинске штете, у границама своје надлежности и у складу са законом.

VII. ЗАХТЕВ ЗА ПРИОРИТЕТНО РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА

Подносилац предлаже да судија известилац предложи, а председник Уставног суда одобри приоритетно решавање предмета по овој уставној жалби, у складу са чланом 100 став 4 Пословника о раду Уставног суда („Сл. гласник РС“, бр. 103/2013). Разлози за приоритетно поступање су нарочито хитни и оправдани: подносилац је, ради спречавања непосредног изручења, поднео захтев за азил у Републици Србији, што тренутно представља једину процесну препреку за његово изручење; међутим, у случају одбијања захтева за азил, постоји реалан и непосредан ризик од хитног изручења. Подносиоцу је познато да се захтеви за азил држављана Руске Федерације поднети након фебруара 2022. године у пракси систематски одбијају и да, до данас, ниједан такав захтев није усвојен. У тим околностима, благовремено одлучивање по овој уставној жалби је од суштинског значаја за делотворну заштиту уставно зајемчених права подносиоца и спречавање настанка ненадокнадивих последица.

У Београду, 31. децембар 2025

Подносилац уставне жалбе



Lagovskii, Dmitrii Vladimirovich